

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 402/2536

นาย ชวน ชัย เตียมพานิช
นาย ธันวา ตั้งวานิชกพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 172

ฟ้องโจทก์ระบุชื่อจำเลยที่ 2 ผิดไป แต่รายละเอียดที่บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกที่ทำละเมิดและข้อเท็จจริงในทางนำสืบก็รับฟังได้เช่นนั้น เมื่อบรรยายฟ้องไว้ถูกต้องแต่ระบุชื่อผิดไปจึงไม่ทำให้ฟ้องโจทก์เสียไปหรือเป็นการฟ้องผิดคน แม้พยานจำเลยที่ 1 คือจำเลยที่ 2 จะเบิกความยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกที่ทำละเมิดแต่ผู้เดียวก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาพยานอื่นประกอบด้วย เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ 1 ก็เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์บรรยายฟ้องว่ารถของโจทก์บรรทุกน้ำปลาเพื่อไปส่งลูกค้าเมื่อรถโจทก์ถูกชน รถโจทก์เสียหายหลายประการรวมทั้งน้ำปลาขวดน้ำปลาและถังบรรจุน้ำปลาแตกหักเสียหายถือว่าพอเข้าใจแล้วว่าน้ำปลาและถังซึ่งอยู่ในครอบครองของโจทก์เสียหายเนื่องจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างจำเลย ฟ้องโจทก์ส่วนนี้จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-3537 นครราชสีมา ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น นายคำ

มีลูกจ้างของโจทก์ได้ขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์จากอำเภอเมืองนครราชสีมา ตามถนนมิตรภาพโดยบรรทุกน้ำปลาเต็มคันรถเพื่อส่งให้ลูกค้าที่อำเภอสีคิ้วจังหวัด นครราชสีมา ขณะถึงสามแยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าอำเภอสีคิ้วลูกจ้างโจทก์ได้เปิด สัญญาณเลี้ยวขวาและชะลอความเร็วของรถปรากฏว่าในขณะนั้นนายบุญธรรม โพธิ์ เพชร ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาในทางการที่จ้างโดยช่วยด้วยความประมาทแล่นมาด้วยความเร็วสูงไม่ชะลอ ความเร็วของรถในขณะถึงทางแยกทางร่วมและขับรถเข้ามาในทางเดินรถของโจทก์ เป็นเหตุให้ชนรถโจทก์พลิกคว่ำรถของโจทก์ น้ำปลาและขวดน้ำปลาที่บรรทุกมาได้ รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่นาย บุญธรรมลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้างขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงินจำนวน 107,510 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-3537 นครราชสีมาและค่าเสียหายของน้ำปลาที่รถ คันดังกล่าวบรรทุกมาเพราะเหตุว่าโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าว และ น้ำปลาที่เสียหายในขณะเกิดเหตุคดีนี้ ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำปลาที่เสียหาย นั้นเคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายให้ทราบว่า อาศัยอำนาจและสิทธิอย่างไรจึงนำคดี มาฟ้องเรียกจากรองจำเลย ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี จึงเป็นฟ้องที่มีขอบ ด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 มิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลข ทะเบียน 80-5263 ขอนแก่นและผู้ขับรถคันดังกล่าวมิใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในการ การที่จ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะเกิดเหตุคดีนี้ ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ด้วยรถบรรทุกคันดังกล่าวไม่เคยเกิดเหตุชนรถยนต์โจทก์ตามวันเวลาที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 เนื่องจากการเกิดเหตุในวัน ดังกล่าว เหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้มีใช้ความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลข

ทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น หากแต่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 80-3537 นครราชสีมาเอง ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้
แก่โจทก์เป็นเงิน 72,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกคัน
หมายเลขทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น ได้ชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้คนขับรถ
จักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย และรถคันดังกล่าวได้ชนกับรถยนต์บรรทุกคัน
หมายเลขทะเบียน 80-3537 นครราชสีมา ของโจทก์ซึ่งบรรทุกน้ำปลาเต็มคันรถ
เป็นเหตุให้รถโจทก์ น้ำปลา ขวดน้ำปลาและถังบรรจุน้ำปลาได้รับความเสียหาย

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองประการแรกมีว่านายประกิจ ศิริโคจร
สมบัติ ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้รับฟังได้ว่า ฟ้องโจทก์
ระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่านายประจำ ศิริโคจรสมบัติ รายละเอียดที่บรรยายในฟ้องว่า
จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออีซูซุหมายเลข
ทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น และได้มีการส่งหมายนัดให้แก่จำเลยที่ 2 ยังภูมิลำเนา
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 11 ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดย
วิธีปิดหมายนัดหลายครั้งครั้งแรกส่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2529 เจ้าพนักงานศาลได้

บันทึกว่าไม่พบตัวจำเลยที่ 2 คงพบแต่ภรรยาและภรรยาจำเลยที่ 2 แจ้งว่าจำเลยที่ 2 ชื่อ นายประกิต ศิริโคจรสมบัติ จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาในชั้นพิจารณา จำเลยที่ 1 ได้นำนายประกิต ศิริโคจรสมบัติ มาเบิกความว่า อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นจากคำเบิกความปรากฏว่า นายประกิตกับจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน 80-5263 ขอนแก่นตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ดังกล่าว ประกอบกับคำบรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น รถคันดังกล่าว นายประกิตได้เช่าซื้อร่วมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งตรงกับที่โจทก์บรรยายฟ้องให้จำเลยที่ 2 เจ้าของรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียนดังกล่าวรับผิดชอบต่อโจทก์แต่ระบุชื่อว่าเป็นนายประจำซึ่งผิดจากความจริงไปเท่านั้นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงคือเจ้าของรถยนต์บรรทุกเมื่อบรรยายฟ้องไว้ถูกต้อง แต่ระบุชื่อผิดไปไม่ทำให้ฟ้องโจทก์เสียไป หรือเป็นการฟ้องผิดคน แม้โจทก์จะไม่ได้แก้ไขชื่อให้ถูกต้อง แต่ในฟ้องก็บรรยายให้เจ้าของรถยนต์บรรทุกสืบล่อรับผิดชอบอยู่แล้ว นายประกิตเจ้าของรถยนต์บรรทุกสืบล่อที่แท้จริงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และการส่งหมายนัดปรากฏว่าได้ส่งไปตามฟ้อง บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานศาลยังบันทึกว่าพบภรรยา นายประกิตและภรรยาแจ้งว่าจำเลยที่ 2 ชื่อ นายประกิต ที่นายประกิตอ้างว่าอยู่หมู่ที่ 4 มิใช่หมู่ 11 ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่า จำเลยที่ 2 จะอยู่หมู่ที่ 4 จริงดังที่จำเลยฎีกาอ้าง จะทำให้การส่งหมายนัดให้จำเลยที่ 2 ผิดจากภูมิสำเนาที่เป็นจริงของจำเลยที่ 2 การส่งหมายนัดให้จำเลยที่ 2 ไปยังสถานที่ดังกล่าวชอบแล้ว

ฎีกาประการที่สองมีว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่โดยจำเลยฎีกาว่า นายประกิตยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5263 ขอนแก่น แต่ผู้เดียว จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นเห็นว่า แม้พยานจำเลยที่ 1 คือนายประกิตมาเบิกความเช่นนั้นจริงก็ต้องพิจารณาพยานอื่นประกอบด้วย มิใช่พิจารณาแต่ลำพังคำพยาน

จำเลยที่ 1 เพียงปากเดียวที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 เมื่อพิจารณาถึงคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกวิจิตร ปัญญาปฐ ซึ่งเป็นผู้สอบสวนคดีเมื่อตอนเกิดเหตุเบิกความว่า นายประกิตเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกพร้อมกับนายธันวาจำเลยที่ 1 และนายประกิตเคยให้การในชั้นสอบสวนว่า ได้เข้าหุ้นซื้อกับจำเลยที่ 1 แต่ได้ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ไว้คนเดียว ที่นายประกิตมาพบพนักงานสอบสวนก็ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 มาด้วย แต่เมื่อมาเบิกความในศาลนายประกิตกลับเบิกความว่า ได้รับช่วงเช่าซื้อในส่วนของจำเลยที่ 1 มาเป็นของนายประกิตคำเบิกความของนายประกิตไม่พอฟังว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายประกิตแต่ผู้เดียว อันจะทำให้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

ฎีกาประการที่สามมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์เรียกค่าเสียหายของน้ำปลาได้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายของน้ำปลาอย่างไรจึงเป็นฟ้องเคลือบคลumnั้น เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ว่ารถของโจทก์บรรทุกน้ำปลาเพื่อไปส่งลูกค้า เมื่อรถโจทก์ถูกชนรถโจทก์เสียหายหลายประการ รวมทั้งน้ำปลา ขวดน้ำปลาและถังบรรจุน้ำปลาแตกหักเสียหาย จึงพอเข้าใจแล้วว่าน้ำปลาและถังซึ่งอยู่ในความครอบครองของโจทก์เสียหายเนื่องจากการกระทำละเมิดของลูกค้าจำเลย ส่วนโจทก์จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายในฐานะใดเป็นเรื่องรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณาซึ่งศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยเป็นปัญหาถัดไป ฟ้องโจทก์ในส่วนนี้ไม่เคลือบคลุม สำหรับปัญหาว่าโจทก์เรียกค่าเสียหายของน้ำปลาได้หรือไม่นั้น ตัวโจทก์เบิกความว่าได้เปิดร้านค้าชื่อร้านไทยรุ่งโรจน์ดำเนินกิจการขายน้ำปลาโดยมีรถยนต์บรรทุกส่งน้ำปลา วันเกิดเหตุให้นายคำมีขับรถยนต์บรรทุกน้ำปลาไปส่งลูกค้าที่อำเภอสีคิ้ว ย่อมเห็นได้ว่าตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่าน้ำปลาเป็นของโจทก์ จริงอยู่นายสุทัศน์ ดันติพงษ์วัฒนาพยานโจทก์และเป็นลูกค้าโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่า น้ำปลาเป็นของบริษัทไทยรุ่งโรจน์พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด โดยโจทก์เป็นผู้จัดการ พยานปากนี้ตอบคำถามในตอนซักถาม

เบิกความว่าน้ำปลาเป็นของโจทก์ลำพังแต่พยานปากนี้จึงไม่แน่นอนว่าน้ำปลาจะไม่ใช่ของโจทก์ เมื่อพิจารณาประกอบกับคำเบิกความของโจทก์ ทั้งพฤติการณ์ที่โจทก์เป็นผู้ดำเนินการขายน้ำปลา ได้บรรทุกรถของโจทก์ และให้ลูกจ้างโจทก์นำไปส่งแก่ลูกค้า เชื่อได้ว่า น้ำปลาเป็นของโจทก์โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่น้ำปลา และล้างบรรจุน้ำปลาได้..."

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>